

국가 및 지역별 정보



국가 및 지역 선택



북아메리카 대륙 북부에 있는 영국연방 국가



수도 : 오타와 (Ottawa)

언어 : 프랑스어, 영어

캐나다는 한국전 당시 2만 7천여 명의 병력을 파견한 3대 참전국이자, 민주주의, 자유, 인권 등의 가치를 공유하는 전통 우방국이며, 우리나라 재외동포가 25만여 명으로 미국, 중국, 일본에 이어 네 번째로 많은 나라입니다. 한국과 캐나다는 1963년 수교하여 2014년 자유무역협정(FTA)을 체결하였고, 2022년 양국 정상회담을 계기로 ‘포괄적 전략적 동반자 관계’가 되었습니다. 양국의 인적 교류도 크게 성장하여, 기존 4천 명 규모이던 워킹홀리데이가 2024년부터 1만2천 명 규모의 청년교류프로그램으로 확대, 개편되었습니다.

워홀비자	국가/지역소개	안전정보	초기정착
취업정보	어학연수	여행정보	귀국준비

▣ SIN (사회보험번호; Social Insurance Number Card)

- 캐나다 현지에서 취업하여 급여를 수령할 예정인 경우에는 입국 후 최대한 이른 시간 내에 캐나다 사회보험등록번호(SIN)를 신청해야 합니다.
- SIN은 미국의 사회보장 번호나 호주의 납세자 번호처럼 캐나다 정부가 근로자 현황을 파악하는 제도입니다. 구직자에게는 SIN이 요구되지 않지만 고용주가 급여를 지급하려면 SIN이 필요합니다.
- SIN 신청 방법 : 본인이 서비스캐나다 사무소 방문 신청
 - 지역별 Service Canada Centre 검색: <https://www.servicecanada.gc.ca/tb-sc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng>

- 구비서류
 - 작성이 완료된 SIN 신청서
 - * Social Insurance Number(SIN Card) 신청서 : <https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Detail.html?Form=NAS2120>
 - 본인 여권 원본 (원본 필요)
 - 본인 여권에 부착된 캐나다 취업 허가증 (워홀 비자)
- 신청일 당일에 SIN을 배정받을 수 있습니다. SIN은 Confirmation of SIN letter의 종이 형태로 발급

▣ 면접, 영문이력서 (CV/Resume), 자기소개서 (Cover Letter)

1) 영문이력서 및 자기소개서 작성법

- o 2페이지 이내로 작성(취업 경력이 많고 전문분야에 취업할 예정이라면 더 길게 작성)
- o 최대한 간결, 명료하며 화려하지 않은 디자인 선호
- o 직업 군에 따라 학력을 보는 곳도 있고 실력을 중요시하기도 하지만, 가장 중요한 부분은 업무 경력 및 과거 경험 부분임.
- o 자신의 장점과 해당 분야에 대한 관심과 의욕을 보여주어야 함.(Why this job? Why me?)
- o 자기소개서 없이 이력서만 보내는 일이 없도록 해야 함.

2) 면접 요령

- * 선배들의 경험담과 자신만의 노하우를 적절히 취사 선택 할 것
- * 면접 시 도파성 워킹 홀리데이라는 느낌을 전달하지 않도록 함
- o 면접 요청 전화에서부터 면접은 시작! 이력서 제출 후, 인터뷰 요청 전화 받을 것을 예상하고 항상 준비하고 있을 것
- o 면접을 보기 전 : 회사 정보와 업무에 대해 철저히 조사 및 사전 준비
- o 개방적인 문화지만, 면접에서는 단정한 복장과 공손한 행동이 중요
- o 자신의 이야기만을 하는 것이 아닌, 회사측과의 상호 커뮤니케이션에 중점을 둬
- o 면접 내용을 기록으로 반드시 남길 것
- o 자신의 전문성을 고용주에게 입증할 수 있도록 연습할 것

▣ 일자리 구하기

※ 급여가 표기되어 있지 않고 협의 가능하다고 해서 찾아간 곳의 고용주가 지금은 얼마의 급여를 주지만, 일하는 걸 봐서 올려주겠다고 구두로만 계약하려고 한다면, 조심해야 함. 이런 곳 중에는 약속한 날짜가 지나도 급여를 올려주지 않는 곳들이 많음. 따라서, 고용계약은 구두계약이 아닌 문서로 진행하는 것이 권장됨.

1) 사람들이 많이 모이는 장소의 게시판, 상점의 유리창 등의 구인광고에 지원하기

- o 지나는 거리, 자주 가는 식당, 사람들이 많이 모이는 도서관 등의 공공장소에서 구인이나 광고를 위한 게시판을 쉽게 찾을 수 있음.
 - 식당, 상점, 마트 등의 단순 아르바이트 등 구인 광고
- o 대부분의 소형상점이나 한인식당 등의 소규모 업체의 구인광고는 이러한 게시판을 이용하기 때문에 틈틈이 확인하고 신속하게 연락하여 자신에게 기회가 주어질 수 있도록 하는 것이 좋음.
 - o 이러한 게시판에 공고되는 일자리는 대부분이 단순한 업무를 진행하는 아르바이트이므로, 신청자의 자질보다는 먼저 연락하는 지원자에게 기회가 제공될 가능성이 높기에 발견 즉시 연락해야 함

2) 지역 신문 / 한인신문 / 벤크시장 (The Province, TheStar.com, Vancouver Sun, Globe and Mail)

- o 지역 내에서 발행되는 신문이나 한인 신문, 벤크시장 등의 off line 대중매체를 이용하는 것도 좋은 방법임.
 - Toronto Sun, Calgary Sun, Calgary Herald, 밴조선, 중앙일보, 한국일보, 교차로, 한카(hanca) 등 활용

-이들 신문이나 잡지 등은 매일 혹은 일주일 단위로 발행되며 지역 내 유명 식당이나 한인 식당, 식품점, 한인 유학원 등에서 무료로 구할 수 있음. 길거리의 무인 판매기에서 유료로 판매하는 지역신문도 있음. 짧은 시간 동안 발품을 팔지 않고도 다양하게 많은 정보를 접할 수 있는 것이 장점이지만 시시각각 변동되는 정보 업데이트가 늦는 편이어서 간혹 이미 채용이 지난 업체의 광고가 게재되어 있는 경우들도 있음.

- o 지역신문에 기재되는 채용관련 표현들
 - F/T : Full-time Job
 - P/T : Part-time Job
 - Immed. / Urgent : 즉시구함
 - Temp : 임시직
 - Reliable : 믿고 맡길 사람 구함
 - Exp'd : 유경험자 구함
 - Experience an asset : 유경험자 우대
 - Lic. / Journeyman : 자격증 보유자
 - Firm : 회사

3) 한인 커뮤니티 웹사이트 혹은 카페 채용 정보

- o 실시간으로 업데이트 되는 장점이 있으나 불이익을 당하지 않으려면 고용주와 임금, 고용계약기간, 근무시간, 업무 등의 상세를 꼼꼼하게 계약하는 것이 중요.
- o SIN을 요구 하지 않는 고용주인 경우에는 정부에서 관리가 되지 않는 일자리이기 때문에 피하는 것이 권장됨.
- o 한인 커뮤니티 사이트
 - 따따따코리아 : http://www.korea.com/bbs/board.php?bo_table=canada&page=2&page=1
 - 우뻘유 : <https://cafe.daum.net/ourvancouver>
 - 캐유대 : <https://canadauhakseng.com/>
 - 한카 : <https://hanca.com/>
 - 코리안 뉴스위크 : https://www.facebook.com/korean.newsweek/?locale=ms_MY

4) 지역 신문 인터넷 채용정보 사이트 이용하기

- o 어느 정도 영어실력을 보유하신 분들은 캐나다 현지 취업정보 웹 사이트를 통한 구직 가능함.
- o 캐나다에는 많은 취업관련 웹사이트가 운영 중이며 정부차원에서 고용시장 안정을 위하여 직접 운영 관리하는 웹사이트도 있음. 비교적 정확하고 자세한 회사정보와 근무 조건, 자격기준 등을 확인할 수 있음.
- o 일반 단순 노무직보다는 전문 지식, 기술, 경력이 필요한 전문직 채용정보가 많은 편임.
- * 캐나다 유명 채용정보 웹 사이트 이외에 각 지역의 유명 리조트, 호텔, 회사 등의 홈페이지 채용공고를 통해 채용정보를 확인할 수 있음.
- o 캐나다 유명 채용 정보 웹 사이트
 - <https://www.jobbank.gc.ca/home> (캐나다 정부에서 운영하는 채용정보 사이트)
 - <https://www.jobpostings.ca/>
 - <https://www.jobs.ca/>
 - <https://www.workopolis.com/en>
 - <https://www.canjobs.com/>
 - <https://www.part-time.ca/>
 - <https://www.monster.ca/>
 - <https://www.glassdoor.ca/index.htm>
 - <https://www.kijiji.ca/>
 - <https://geo.craigslist.org/iso/ca>
 - <https://ca.indeed.com/>
 - <https://ca.linkedin.com/>
 - <https://www.skicanada.org/onsnow-jobs/> (스키 잡)

▣ 노동법 관련 워홀러가 알아야 할 유의사항

- 1) 워홀러들은 내국인과 동등하게 근로자 보호 제도를 적용받을 수 있습니다.

- 따라서, 본인이 처한 상황에서 적용되는 근로 기준을 숙지해야 합니다.
- 대부분의 캐나다 기업은 지방정부의 감독을 받으며 국내 고용 인구의 90% 를 소화하고 있습니다. 나머지 10% 는 연방정부의 감독을 받으며 (예 : 은행 , 공항 , 철도) 캐나다 노동법의 적용을 받습니다. 캐나다의 노동 관련 법률은 최저임금, 시간외근무, 연차 수당 등과 같은 근로자 보호 제도를 규정하고 있습니다.

2) 캐나다 전체에 적용되는 기본 노동법

- 고용 계약서
 - 직업의 특성에 따라 고용 계약서를 작성할 때, 고용 계약서는 ‘구체적인 자신의 배당 업무’와 ‘자신이 동의한 근무 조건’이 반드시 포함되어야 함
 - 근무 조건에는 최대 근무 시간과 최저 임금이 포함 (각 주별 최저 임금제도는 하기 '각 주별 최저임금제도 및 주요 노동법' 참조)
 - 노동자들은 고용 계약 후 자신의 업무에 성실히 임할 의무가 있음
 - 차후 고용주가 노동법에 위배되는 근무조건을 요구할 것을 대비하여 반드시 고용 계약서의 복사본을 가지고 있어야 함
 - 고용 계약서에는 정부가 노동자 임금에 부과하는 세금에 관한 정보도 있으므로 참조
- 건강과 안전에 대한 권리
 - 캐나다 내의 모든 노동자들은 건강하고 안전한 곳에서 일할 권리가 있음
 - 노동자는 법적으로 업무 중의 위험에서 보호 받음
 - 근무 중 상해를 입었을 시, 각 주별 법에 따라 노동자는 보상 (의료비 지원이나 임금 보상 등)을 받을 권리가 있음
- 초과 근무 수당, 휴가 수당 및 공휴일 근무 수당
 - Overtime payment (초과 근무 수당)
 - 고용 계약서에 명시된 근무 시간 혹은 각 주별 표준 근무 시간을 초과했을 시 받을 수 있는 추가적 수당 (초과 수당 계산법은 각 주별 상이하므로 하기 '각 주별 최저임금 제도 및 주요 노동법' 참조)
 - Vacation payment (휴가 수당)
 - 일정 기간 근무한 만큼 노동자는 휴가를 가질 권리가 있음.
 - 각 주별 계산법에 따라 노동자는 휴가 중에 휴가 수당을 받을 수 있음
 - Holiday working pay (공휴일 근무 수당):
 - 캐나다 연방정부가 지정한, 혹은 각 주가 지정한 공휴일에 노동자는 일을 해야 할 의무가 없음
 - 만약 공휴일에 근무 할 시, 노동자는 보통 임금보다 높은 수당을 받는 것이 원칙 (공식 지정 공휴일과 초과 수당 계산법은 각 주별로 다르므로 아래 참조)
- 해고 및 업무 자진 포기 시
 - 고용주는 반드시 피고용인을 해고할 때 그에 앞서 서면으로 된 공지를 주거나 해고 수당 (termination pay)을 줘야 함
 - 단, 고의로 직장 업무에 큰 장애를 일으켰을 시에는 예외

3) 각 주별 최저임금제도 및 주요 노동법

- ① Ontario : <https://www.labour.gov.on.ca/>
 - 최저임금 : 시간당 C\$15.50 (2022.10.1. 적용, 2023.10.1.부터 시간당 C\$16.55) - 주당 44시간 이상 근무시, 초과 근무수당 적용 (시급의 최소 1.5배 적용)
 - * 2022.1.1.부로 주류 서비스업 최저시급제도 폐지(통상시급과 동일)
 - 주요 동법 안내자료(영문) : <https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0>
 - 직장에서 코로나19 확산 방지 가이드(영문) : <https://www.ontario.ca/page/covid-19-workplace-health-safety>
- ② British Columbia : <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards>
 - 최저 임금 : 시간당 C\$17.40 (2024.6.1. 적용)
 - 주당 40시간 이상 근무시, 초과 근무수당 적용 (임금의 1.5배)
 - 일일 12시간 이상 근무시, 13시간 근무부터는 수당의 2배 지급
- ③ Alberta : <https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx>
 - 최저 임금 : 시간당 C\$15.00 (2018.10.1 적용)
 - 일일 8시간 이상 또는 주당 44시간 이상 근무시, 초과 근무수당 적용 (임금의 최소 1.5배 적용)
- ④ Saskatchewan : <https://www.saskatchewan.ca/business/employment-standards>

- 최저 임금 : 시간당 C\$14.00 (2023.10.1. 적용)
 - 5일 8시간씩 또는 4일 10시간씩 근무(고용주와 피고용인의 합의하에 일일 근무시간 결정), 주당 40시간 초과 근무 시, 초과 근무수당 적용 (임금의 1.5배 적용)
- ⑤ Yukon : <https://yukon.ca/en/department-community-services>
 - 최저 임금 : 시간당 C\$17.59 (2024.4.1. 적용)
 - 일일 8시간 이상 또는 주당 40시간 이상 근무시, 초과 근무수당 적용 (임금의 최소 1.5배 적용)
- ⑥ Northwest territories : <https://www.ece.gov.nt.ca/en/services/employment-standards>
 - 최저 임금 : \$16.05 (2023.9.1. 적용)
 - 일일 8시간 이상, 주당 40시간 이상 근무시, 초과 근무수당 적용(초과수당은 임금의 1.5배 적용)
 - 최대 근무 시간 : 일일 10시간, 주당 60시간
- ⑦ Quebec : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr>
 - 최저임금 기준
 - 일반 노동자: C\$15.25 (2023.5.1 적용)
 - 팁을 받는 노동자 : C\$12.20 (2023.5.1 적용)
 - 주 당 근무 시간 : 일반적으로 40시간이나 고용주와의 계약에 따라 상호 협의 가능
 - 보안업체 소속 경비원 : 주 44시간
 - 임업 및 제재업 종사자 : 주 47시간
 - 떨어진 지역 또는 James Bay에서 근무하는 자 : 주 55시간
 - 보안업체 소속이 아닌 경비원 : 주 60시간
 - 초과근무 수당
 - 정기 임금률의 1.5배 적용
 - 피고용인이 요청할 경우 초과 근무수당을 유급 휴가로 대체 가능(초과근무 시간의 1.5배)
- ⑧ Nova Scotia : <https://www.novascotia.ca/lae/>
 - 최저임금 기준(2023년 4월 1일 적용)
 - 일반 최저 임금 : 시간당 C\$14.50 (2023.10.01.부터 C\$15로 인상)
 - 주 당 근무 시간 : 주 48시간
 - 초과근무 수당 : 정기 임금률의 1.5배 적용
- ⑨ New Brunswick : https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour.html
 - 최저임금 기준(2023년 4월 1일 적용) : 시간 당 C\$14.75
 - 주당 근무 시간 : 주 44시간
 - 초과근무 수당 : 정기 임금률의 1.5배 적용
- ⑩ New Foundland : <https://www.gov.nl.ca/lrb/>
 - 최저임금 기준(2023년 4월 1일 적용) : C\$14.50 (2023.10.01.부터 C\$15로 인상)
 - 주당 근무 시간 : 주 40시간
 - 초과근무 수당 : 정기 임금률의 1.5배 적용
 - 고용인, 피고용인이 상호 합의한 경우 초과근무 수당을 유급 휴가로 대체 가능(초과근무 시간의 1.5배)
- ⑪ Prince Edward Island : <https://www.princeedwardisland.ca/en>
 - 최저임금 기준(2023년 1월 1일 적용) : 시간 당 C\$14.50 (2023.10.01.부터 C\$15로 인상)
 - 주 당 근무 시간 : 주 48시간
 - 초과근무 수당 : 정기 임금률의 1.5배 적용

4) 유의 사항

- 자신이 일하는 주의 노동법을 기본적으로 인지
- 합법적 고용 계약과 깨끗한 납세를 통해 워홀러들은 캐나다 노동법으로 보호받을 수 있음

- 부당한 일을 당했을 시 각 주별 노동사무소나 총영사관 경찰담당 영사에 도움을 요청할 것

▣ 부당노동 구제 안내

1) 구제 절차

① 신고절차

- 신고처 : 캐나다 노사관계 위원회(Canada Industrial Relations Board)
 - 주소 : C.D. Howe Building, 240 Sparks Street, 4th Floor West, Ottawa, Ont. K1A 0X8
- 신고자
 - 피해자 본인이 직접 신고하거나 피해자가 위임한 제3자를 통해 신고 가능
- 신고방법
 - 서면으로 제출해야 하며, 피해자가 가능한 부당노동에 관해 모든 정보와 관계 서류를 준비하여 신고자의 연락처(성명, 주소, 전화번호 등)를 기재하고 서명후 제출(신고용으로 정해진 양식은 없음)
- 신고기한
 - 피해자는 부당노동 사실을 인지한 날짜로부터 90일 이내에 신고해야 함.
- 서류 전달방법
 - 위원회(CIRB)에 직접 전달하거나 택배, 메일, 팩스로 전달

② 위원회 심사절차

- 서류가 정식으로 접수되면, 신고자에게 접수 사실을 안내하고 관계인(고용주 등)에게 제출서류 사본을 송부하여 정해진 기한내에 신고인에게 답변하도록 통지
- 위원회에서 지정한 전담 직원은 분쟁당사자들을 접촉하여 자체 해결을 지원
- 자체 해결이 무산될 경우, 위원회는 분쟁당사자들을 소집하여 청문회를 열거나 전담 직원이 확인한 내용과 신고인이 제출한 서류를 검토하여 부당노동 여부를 판단

③ 부당노동 신고 안내 사이트 및 연락처

- 안내 사이트 : <http://www.cirb-ccri.gc.ca/eic/site/047.nsf/eng/00103.html>
- 위원회 문의 연락처
 - 웹 문의 : <http://www.cirb-ccri.gc.ca/eic/site/047.nsf/frm-eng/JFAT-95JL2X>
 - 전화 : +1-800-575-9696 자동응답안내에 따라 원하는 서비스 선택
 - * 서비스 선택후 상담원과 연결되면 한국어 통역서비스 이용 가능

2) 온타리오주

① 온타리오주 고용기준법 주요내용 (Employment Standards Act)

<일반근로시간>

- 하루 8시간 근무를 기본으로 하되 상호약정에 따라 근무시간을 8시간을 초과하여 정할 수도 있음.
- 하지만 이 경우에도 주간 최대근무시간인 48시간을 초과할 수 없으며 48시간 이상 근무하려면 직원-고용주 간 전자 또는 서면 합의 필요 (고용부 허가 폐지)

<초과근무시간 및 초과근무수당>

- 초과근무는 근무시간이 주당 44시간을 넘은 순간부터 발생하며 고용주는 매 초과시간당 정규임금의 1.5배를 지급해야 함.

<휴식 및 식사시간>

- 근로자는 주당 하루 또는 2주당 이틀 연속으로 휴식시간을 보장받으며 식사시간은 하루 30분씩 보장받음. (고용계약에 별도 조항이 없는 한 식사시간은 무급)

- 근로자는 고용주와 합의를 통해 30분의 식사시간을 두 번으로 나눠 휴식시간으로 사용할 수 있음

<금지행위>

- 고용주는 다음과 같은 이유로 근로자를 위협, 해고, 정직, 감봉처분하거나 상기 조치를 취하겠다고 위협할 수 없음.
 - 초과근무를 거부하는 근로자에 대한 협박 등 불법행위, 초과근무 합의서 작성을 거부하는 근로자에 대한 강요 등 불법행위
 - 최근에 동의했다라도 사정상 초근을 원치 않는 근로자에게 초근을 강요할 경우, 노동법상 권리에 대해 질문하는 근로자에 대한 협박
 - 상기내용은 근로자에게 적용되므로 구직자의 경우 초과근무 합의서 작성을 거부할 경우 채용되지 않을 수 있으니 주의바람.

② 작업장 보건 및 안전

<근로자의 권리 및 의무>

- 근로자는 안전하지 않은 작업수행을 거절할 수 있으며 안전관련 규칙을 준수해야하고 위험요소에 대해 감독자에게 고지해야 함.
- 작업규칙 미준수, 위험요소에 대한 항의를 하지 않고 사고가 발생한 경우 위험에 대한 감수가 있는 것으로 간주될 수 있으니 주의
- 추가 정보 : <https://www.ontario.ca/page/workplace-health-and-safety>, +1-877-202-0008

<고용주 및 감독자의 의무>

- 고용주는 안전한 작업장 유지를 위한 정보제공, 물품제공 및 근로자가 다친 경우 합리적인 모든 조치를 취해야 함.
- 감독자는 안전문제 발생여부에 대해 항상 확인해야하며 근로자의 안전규칙 준수독려 및 사고발생시 즉시 대응해야 함.

③ 권리구제 절차

- * 구제절차를 통한 피해배상은 상당한 시간이 소요되고 이로 인해 위홀 참여자들이 피해를 당했음에도 자포자기하는 경향
- * 비록 권리구제에 시간이 소요된다 해도 고용주 압박 및 워킹홀리데이에 참여하는 후배들을 위해서라도 제소할 필요

a) (증거수집) 계약서, 급여지급 명세서, 고용기준법 위반사실에 대해 고용주의 진술유도 후 녹음 및 동료와의 대화내용 녹음(대화 당사자간의 비밀녹음은 죄가 안됨), 고용주에 대한 기본정보 확보

- 고용기준법 위반사실에 대한 구체적 증거를 최대한 확보한 상태에서 노동기관에 상담신청 및 제소해야 구제받을 수 있음.

b) (고용기준법 위반상담) 고용법 위반사실을 온타리오주 고용기준안내센터(Employment Standards Information Center)에 문의

- 피해사항에 대해 온타리오주 고용기준안내센터 담당자와 피해내용에 대해 상담 후 향후조치 논의(+1-416-326-7160)

c) 정식제소

- 근로자가 체불임금, 불법해고 등에 대해 고용주를 정식제소하기로 결정하면 고용부의 정식 조사가 이뤄짐
- 정식제소 양식은 Service Ontario Center 및 Ministry of Labour 홈페이지(ontario.ca/ESAforms)에서 확보 후 고용부에 제출
- 온라인을 통한 고소 가능 : 하단 홈페이지 방문 후 e-Form 작성
- <https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/filing-claim>
- 근로감독관은 고용주를 조사하여 직권으로 체불임금 변제, 복직 등을 시킬 수 있으며 필요시 형사고발 조치

3) 브리티시 콜롬비아(BC)주

○ 기본적인 근무조건

- 최저임금 : 시간당 C\$17.40 (2024.6.1. 적용)
- 근무시간(full-time)
 - 하루 8시간, 주 40시간 근무를 기본으로 하되 상호 합의하에 근무시간을 연장할 수 있음(averaging agreement)
 - 하지만 동 경우에도 주당 40시간을 초과하거나 하루 최대 근무시간인 12시간이 넘어가면 초과시간에 대해 1.5배 또는 2배의 급여를 지급해야 함.
 - 5시간 이상 연속으로 근무시 최소 30분의 식사시간이 제공되어야 하며 식사시간에 근무하게 된다면 해당 시간에 대한 급여를 지급해야 함.
 - 2022.1.1.일부로 BC 주 모든 근로자는 1년에 최소 5일의 유급 병가, 3일의 무급 병가를 낼 수 있음.

○ 임금 체불 등 분쟁 해결 절차

- 2019년 이전에는 신고 전 고용주와 직접 분쟁 해소를 시도해 볼 것을 권유했으나, 현재는 Solution Explorer (<https://explore.labour.gov.bc.ca/>)를 통해 정보 수집 후 해당 사항이 있으면 Employment Standard Branch BC에 신고

- 신고 방법 :

<https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/complaint-process/question-1>

- 신고 시 구비해 두면 좋은 서류

- T4 slip, 고용 기록, 급여 명세서(pay stub), 고용 계약서, 근무 일정표 등

- 진행 절차

- 신고 후 조사관이 배정되며, 조사관은 모든 당사자에게 연락하여 신고 사항에 대한 정보를 수집
- 조사관은 모든 당사자에게 문제 및 고용 기준 법률에 대해 설명
- 당사자들이 자발적인 합의를 이루지 못하면 조사가 진행되며, 조사를 기반으로 고용 기준 국장은 “determination”이라는 공식서한을 발행

* 고용주는 체불금 및 이자를 지불해야 하며, 벌금형에 처해질 수도 있음.

- 결정에 이의가 있다면 Employment Standards Tribunal을 통해 항소할 수 있음.

4) 몬트리올 (퀘벡주)

① 기본 근무조건

o 최저 임금 : 시간당 C\$15.25 (2023.5.1 적용)

* 팁 받는 업종은 시간당 C\$12.20 (2023.5.1. 적용), 농장 업무 등 일부 업종에 따라 최저임금 차이 있음.

o 근무시간(Full-time)

- 일반적으로 1주에 40시간을 넘지 못하며 초과시 이에 해당하는 초과근무 수당을 지불하여야 함.

- 1주에 50시간 이상 근무시 근로자는 그 이상의 근무를 거부할 권리가 있음.

② 부당노동행위 구제절차

o 노동위원회(Commission des normes du travail) 신고 전 본인 스스로 고용주와 교섭으로 해결할 것을 권유함.

o 원만한 해결이 성사되지 않을 경우 사유에 따라 아래 방법으로 노동위원회에 신고

a) 임금 체불

o 신고가능 조건

- 풀타임, 파트타임 근무자 모두 가능

- 임금 및 초과근무 수당 또는 유급휴가를 적절히 받지 못한 경우

o 신고방법

- 온라인 또는 유선으로 접수 가능하며, 관련 정보(성명, 주소, 연락처, 근무 기간, 신고 사유서, Pay Sheet 등)를 제공

o 신고기한

- 고용주가 임금을 원래 지급해야 할 시점으로부터 1년 이내에 신고해야 함.

o 위원회 심사절차

- 노동위원회는 먼저 신고자와 고용주를 접촉하여 신고자 및 고용주가 근로기준법을 준수했는지 신고한 내용이 합당한지를 검토하고 접수 가능여부를

확인함.

- 접수 불가를 통보받을 경우 신고자는 통보일로부터 30일 이내에 노동위원회 법률팀으로 재접수를 신청할 수 있음.

- 정상적으로 접수가 되면 위원회는 고용주에게 10일 이내에 임금을 지불하라는 내용의 공식서한을 발송

- 고용주가 이에 응하지 않을시 사법절차가 진행됨.

b) 부당 해고

o 신고가능 조건

- 2년 이상 근무자

- 주정부 노동법 산하 기업 근무자(연방정부 산하 기업이나 외교공관 등 제외)

o 신고방법

- 온라인 또는 유선으로 접수 가능하며, 부당해고에 관한 모든 정보(성명, 주소, 연락처, 근무 기간, 부당해고 진술서, Pay Sheet 등)를 제공

o 신고기한

- 해고 후 45일 이내 신고해야 함.

o 위원회 심사절차

- 노동위원회는 먼저 신고자와 고용주를 접촉하여 신고자 및 고용주가 근로기준법을 준수했는지 신고한 내용이 합당한지를 검토하고 접수 가능여부를

확인함.

- 접수 불가를 통보받을 경우 신고자는 통보일로부터 30일 이내에 노동위원회 법률팀으로 재접수를 신청할 수 있음.

- 정상적으로 접수가 되면 위원회는 상호간의 원만한 합의를 위해 신고자 및 고용주에게 각각 조정관을 배정하고 이 과정에서 약 85%는 분쟁이

종결됨.

- 합의가 이루어지지 않을 경우 사법절차가 진행됨.

c) 부당노동행위 신고 안내 사이트 및 연락처

o 사이트 : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr>

o 연락처 : +1-800-265-1414, +1-514-873-7061

o 퀘벡시티 : Hall Est, 7e étage, 400, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8W1

o 몬트리올 : 26e étage, 500, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2A5

* 불어 또는 영어로만 상담 가능하며, 한국어 안내 및 통역은 제공하지 않고 있음.